МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 07 дугаар сарын 09 № 3/28 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Д.СУМЪЯАБАЗАР ТАНАА

2021 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хорооны нутагт байрлах "Энэрэл" эмнэлгийн гадна коронавируст халдвараар өвчилсөн 35 настай иргэн нас барсан хэргийн талаар Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга Б.Бямбадорж олон нийтэд мэдээлэхдээ талийгаачийн хувийн байдалд холбогдох мэдээлэл өгчээ. Тухайлбал "тухайн иргэн Чингэлтэй дүүргийн зургадугаар хорооны 50 дугаар байрны зоорийн давхарт, алтны дархан хийдэг ажлын байрандаа амьдардаг, сүүлийн арван хоногт согтууруулах ундаа байнга хэрэглэсэн" зэргээр мэдээлэл хийсэн нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагын мэдээ, дүрс бичлэгт авагджээ. Хуулиар тогтоосон үндэслэл, журмын дагуу хувь хүний талаар олон нийтэд мэдээлэл хүргэж болох боловч дээрх мэдээлэл нь нас барсан иргэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч чадалгүй нас барсан шалтгаан, нөхцлийг тайлбарлахад шууд холбоо хамааралгүй, өнгө аясын хувьд хүний нэр төрийг гутаан доромжилсон шинжтэй байна.

Хүний нэр төр, эрхэм зэргийг хүндэтгэх нь хүний эрхийн эрх зүйн суурь зарчим юм. Хүний эрхийн эрх зүйгээр хамгаалсан эрх ашгийн цөм нь учраас энэ зарчмыг хамгаалахад Үндсэн хууль, олон улсын хүний эрхийн гэрээ бүхэлдээ зориулагддаг. Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 13 дахь хэсэгт "...Хэнд боловч эрүү шүүлт тулгаж, хүнлэг бус, хэрцгий хандаж, нэр төрийг нь доромжилж болохгүй.." гэж, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактын 7 дугаар зүйлд "Хэнд ч эрүү шүүлт тулгах, хэрцгий, хүнлэг бусаар, нэр төрийг нь доромжлон харьцах буюу шийтгэхийг хориглоно" гэж заасан. Коронавируст халдвар /Ковид-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.5 дэх хэсэгт тухайн хуулийн зохицуулах үйл ажиллагаа "ялгаварлан гадуурхахгүй, гутаан доромжлохгүй байх" болон 5.1.7 дахь хэсэгт "хүний нэр төр, алдар хүндийг гутаан доромжлох, сэтгэл зүйн дарамт, хохирол учруулж болзошгүй мэдээлэл тараахгүй байх" зарчмуудыг тус тус тогтоосон.

Хувийн нууцаа хамгаалуулах хүний эрхийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр мөн баталгаажуулсан. Тухайлбал, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13-т "халдашгүй чөлөөтэй байх эрхтэй. ... Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална", Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 12 дугаар зүйлд "Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдралд хөндлөнгөөс дур мэдэн оролцох, орон байрны халдашгүй байдал, захидал харилцааных нь нууц болон нэр төр, алдар хүндэд нь халдах ёсгүй. Тийм оролцоо халдлагын эсрэг хэн ч бай хуулиар хамгаалуулах эрхтэй" гэж, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 17 дугаар зүйлд "Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдралд хөндлөнгөөс дур мэдэн буюу хууль бусаар оролцох, орон байранд нь буюу захидал харилцааных нь нуущад дур мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно. Хүн бүр тийм оролцоо, халдлагаас хуулиар хамгаалуулах эрхтэй" гэж тус тус заасан байна. Түүнчлэн хувь хүний нуущад халдах, хувь хүний нууцыг задруулах нь Эрүүгийн хуульд заасан гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл болохыг дурдах нь зүйтэй.

152100080

Иймд хүний эрхийн зөрчлийг таслан зогсоох, цаашид ийм зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд дараах арга хэмжээ авахыг шаардаж байна. Үүнд:

1. Иргэний нэр төр, эрхэм зэргээ хүндэтгүүлэх, хувийн нууцаа хамгаалуулах эрхийг зөрчсөн Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга Б.Бямбадоржийн үйлдлийг дотоод хяналт шалгалтын хүрээнд нарийвчлан хянаж үзэх, гэм бурууд нь тохирсон хариуцлага тооцох, энэ үйлдэлд хариуцлага тооцох үндэслэлгүй гэж үзсэн тохиолдолд тайлбар, баримтыг ирүүлэх;

2. Хувь хүний талаар олон нийтэд мэдээлэхдээ хүний нэр төр, хувийн нууцыг хүндэтгэн хамгаалах хуулиар тогтоосон үүргийг чанд мөрдөж ажиллах албан даалгавар, чиглэлийг өөрийн харьяа агентлагуудад өгөх;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА